

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/1157

הצעת חוק הירושה (תיקון – בני זוג), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 55 בחוק הירושה, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 55, במקום "איש ואשה" יבוא "בני זוג".
2. תיקון סעיף 57 בסעיף 57(ג) לחוק העיקרי, במקום "איש ואישה" יבוא "בני זוג".
3. תיקון סעיף 148 בסעיף 148 לחוק העיקרי, במקום "בין איש לאשתו" יבוא "בין בני זוג".

דברי הסבר

ההצעה נועדה לשנות את נוסח החוק הנוכחי הקובע כי החוק חל על "איש ואישה המנהלים חיי משפחה במשק בית משותף", ולהחליפו בנוסח "בני זוג המנהלים חיי משפחה במשק בית משותף". בנובמבר 2004 קיבל בית המשפט המחוזי בנצרת את דרישתו של הומוסקסואל שבן זוגו נפטר להכיר בו כיורש החוקי של הנפטר. בית המשפט הפך על פיה החלטה של בית הדין לענייני משפחה, שקבעה כי הדירה שהיתה ברשות בן זוגו של האלמן תועבר לידי המדינה ולא לידי. ההחלטה התקבלה ברוב של שני שופטים מול אחד (ע"א (נצ') 3245/03 ירושת המנוח ש.ר. נ' היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפטרופוס הכללי (ניתן ביום 11 בנובמבר 2004)).

הצעת החוק אינה מסתפקת בהכרה, אלא מעגנת את זכות הירושה לבני זוג גם בחקיקה ראשית. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/25/1252).

הצעת החוק זהה לפ/25/1252 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 63.